

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS

STRATIUM LEGAL

"La ley no espera. Tu empresa tampoco."

<https://stratiumlegal.com> — info@stratiumlegal.com

Fecha de última actualización: [DD/MM/AAAA] — Versión 2.0

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los "Términos"), los siguientes conceptos tendrán el significado que a continuación se les atribuye:

"Stratium Legal" o "la Firma": Firma de servicios legales corporativos especializada en cumplimiento legal corporativo para empresas en México, que opera bajo un modelo 100% remoto (remote-first), con presencia digital en <https://stratiumlegal.com>. La Firma está integrada por los socios Lic. Diego Lazcano, Lic. Esteban Santiago Viñas Caballero y Lic. Diego Solano García.

"Cliente": Toda persona física o moral, nacional o extranjera, que contrate, solicite o utilice los servicios legales proporcionados por Stratium Legal, ya sea directamente o a través de sus representantes legales, apoderados o personas autorizadas.

"Servicios": El conjunto de servicios de asesoría, consultoría, gestión y asistencia legal corporativa que Stratium Legal ofrece, organizados en los planes Starter, Cumplimiento Mensual y Soft Landing, así como los servicios adicionales descritos en la Cláusula Tercera.

"Propuesta de Servicios": Documento específico con alcance, entregables, condiciones económicas y plazos del servicio particular contratado por el Cliente, enviado dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de cotización. Forma parte integral de los presentes Términos.

"Plataforma": El sitio web de Stratium Legal ubicado en <https://stratiumlegal.com>, incluyendo los formularios de contacto, el formulario de consulta gratuita, el canal de WhatsApp, así como cualquier portal de clientes o medio electrónico operado por la Firma.

"Información Confidencial": Toda información, documentos, datos, estrategias, secretos industriales, secretos profesionales, estructura accionaria, información financiera y cualquier otro dato de naturaleza reservada que sea compartido entre las Partes con motivo de la relación profesional.

"Partes": Stratium Legal y el Cliente, conjuntamente.

"Día Hábil": Cualquier día del calendario en que las instituciones bancarias operan normalmente en la Ciudad de México.

"LGSM": Ley General de Sociedades Mercantiles.

"CFF": Código Fiscal de la Federación.

"Código de Comercio": Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO Y ACEPTACIÓN

Los presentes Términos regulan la relación entre Stratum Legal y el Cliente respecto de la prestación de servicios legales corporativos, el uso de la Plataforma y cualquier interacción profesional entre las Partes.

Al contratar los Servicios de Stratum Legal, al firmar o aceptar electrónicamente una Propuesta de Servicios, al realizar cualquier pago, al utilizar la Plataforma, al enviar información a través de los formularios de contacto o consulta gratuita, o al comunicarse con la Firma vía correo electrónico o WhatsApp, el Cliente manifiesta su aceptación expresa e incondicional de los presentes Términos en su totalidad. Si el Cliente no está de acuerdo, deberá abstenerse de contratar los Servicios y de utilizar la Plataforma.

Los presentes Términos complementan, mas no sustituyen, la Propuesta de Servicios específica que se formalice para cada asunto. En caso de contradicción, prevalecerán las disposiciones de la Propuesta de Servicios.

CLÁUSULA TERCERA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PLANES

Stratum Legal ofrece servicios legales corporativos especializados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la LGSM, el CFF y el Código de Comercio para toda persona moral en México. Los servicios cubren el ciclo de vida corporativo completo, desde la constitución de la empresa hasta su mantenimiento anual continuo, y se organizan en los siguientes planes. Las condiciones económicas de cada plan se determinan mediante cotización personalizada conforme al procedimiento descrito en la Cláusula Cuarta.

3.1 Plan Starter — Fundación

Diseñado para emprendedores y empresas que buscan iniciar con bases legales sólidas desde el día uno. Incluye:

- Constitución de sociedad mercantil (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V. u otra figura contemplada en la LGSM), incluyendo redacción de acta constitutiva y estatutos sociales
- Elaboración de libros corporativos iniciales: libro de registro de acciones o partes sociales (art. 128 LGSM), libro de actas de asambleas (art. 194 LGSM) y libro de variaciones de capital

- Registro de accionistas o socios fundadores con sus respectivas aportaciones de capital
- Redacción de la primera acta de asamblea constitutiva
- Entrega digital completa de toda la documentación corporativa, con plena validez legal, lista para auditoría, banco o notario

No incluye: inscripción ante el SAT (alta en RFC de la sociedad), trámites de apertura bancaria, registro de marca ante el IMPI, gastos notariales, derechos del Registro Público de Comercio ni asesoría fiscal. Estos servicios podrán contratarse de manera adicional.

3.2 Plan Cumplimiento Mensual — Abogado in-house virtual

Funciona como un abogado corporativo in-house sin los costos de uno. Cubre las obligaciones corporativas y laborales de la empresa de forma continua, mediante suscripción periódica. Incluye:

- Preparación y formalización de la asamblea ordinaria anual de accionistas o socios (art. 178, 181 LGSM), incluyendo la actualización de todos los libros corporativos
- Revisión y actualización de poderes y apoderados legales de la sociedad
- Asesoría corporativa continua en materia de contratos mercantiles y civiles, modificaciones estatutarias, acuerdos entre socios y gobierno corporativo
- Gestión laboral integral: redacción de contratos individuales de trabajo, altas y bajas ante el IMSS, elaboración de reglamentos interiores de trabajo y códigos de conducta
- Revisión de obligaciones fiscales-corporativas y coordinación con el contador del Cliente para asegurar cumplimiento oportuno
- Soporte prioritario con tiempo de respuesta máximo de veinticuatro (24) horas en Días Hábiles
- Sistema de recordatorios de obligaciones legales periódicas: asambleas, renovación de poderes, presentaciones ante autoridades, vencimientos de contratos y demás obligaciones derivadas de la LGSM, el CFF y el Código de Comercio

La suscripción se renueva automáticamente cada periodo salvo que el Cliente notifique su cancelación con al menos quince (15) días naturales de anticipación al inicio del siguiente periodo, conforme a la Cláusula Décima Segunda.

No incluye: representación ante autoridades judiciales o administrativas en litigios, gestiones migratorias, registro de marcas, opiniones legales formales sobre operaciones extraordinarias (M&A, reestructuraciones) ni servicios de auditoría fiscal.

3.3 Plan Soft Landing — Empresas extranjeras

Diseñado para empresas extranjeras que buscan establecerse en México de forma segura, eficiente y conforme a la legislación mexicana. Incluye:

- Diagnóstico de viabilidad legal y recomendación de la estructura societaria óptima para operar en México

- Constitución de sociedad mexicana (S.A. de C.V., S.A.P.I. de C.V. u otra forma societaria adecuada) ante fedatario público
- Elaboración de libros corporativos y registro inicial de socios o accionistas
- Asesoría sobre el régimen fiscal aplicable a inversionistas y empresas extranjeras en México, en coordinación con asesores fiscales del Cliente o referidos por Stratum Legal
- Acompañamiento en el proceso de apertura de cuenta bancaria corporativa en México
- Gestión de poderes notariales para representantes legales en territorio mexicano
- Orientación general en materia de regulación laboral mexicana y requisitos migratorios para personal extranjero

No incluye: trámites migratorios directos (visas, permisos de trabajo), asesoría fiscal detallada, auditoría de la empresa extranjera ni representación ante autoridades migratorias.

3.4 Servicios adicionales y especializados

Además de los planes descritos, Stratum Legal ofrece los siguientes servicios que pueden contratarse de forma independiente o complementaria:

- Regularización corporativa: Reconstrucción del historial corporativo completo para empresas que llevan años sin actualizar libros, actas o registros. Incluye puesta al día conforme a la LGSM y el CFF.
- Cambios societarios: Entrada y salida de socios, aumentos y disminuciones de capital, cambio de administrador único o consejo de administración, modificación de estatutos sociales y demás actos societarios contemplados en la LGSM.
- Asambleas extraordinarias de accionistas: Convocatoria, acta, registro en libros corporativos y, en su caso, protocolización notarial e inscripción registral.
- Servicios de propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, debida diligencia y contratos especializados.

El alcance, entregables y condiciones económicas de estos servicios se establecerán en la Propuesta de Servicios correspondiente, la cual se entrega al Cliente dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud.

CLÁUSULA CUARTA. PROCESO DE CONTRATACIÓN

La contratación de los Servicios de Stratum Legal sigue el siguiente proceso:

1. Cotización en línea: El Cliente comunica sus necesidades a través del formulario del sitio web, correo electrónico (info@stratiumlegal.com) o WhatsApp institucional.
2. Propuesta en 24 horas: Stratum Legal envía al Cliente una Propuesta de Servicios con alcance, entregables y condiciones económicas cerradas, sin letras chiquitas, sin costos ocultos y sin compromisos previos.
3. Aceptación y pago: El Cliente acepta la Propuesta de Servicios y realiza el pago correspondiente conforme a las condiciones del plan contratado.

4. Documentos entregados: Stratium Legal entrega la documentación en formato digital con plena validez legal, lista para auditoría, banco o notario desde el primer día.

La consulta inicial es completamente gratuita y no genera compromiso alguno para el Cliente. Stratium Legal se compromete a responder en menos de 24 horas y a no enviar spam.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente se obliga a:

1. Proporcionar a Stratium Legal, de manera oportuna, veraz, completa y suficiente, toda la información, documentación y elementos necesarios para la adecuada prestación de los Servicios, incluyendo: datos de socios y accionistas, información fiscal, estructura accionaria, actas previas, libros corporativos existentes y demás documentación societaria.
2. Informar a Stratium Legal de manera inmediata sobre cualquier cambio en su situación jurídica, corporativa, fiscal o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar la prestación de los Servicios.
3. Cubrir oportunamente los honorarios y gastos pactados, conforme a los plazos y condiciones del plan contratado y de la Propuesta de Servicios.
4. Colaborar activamente con el equipo legal de Stratium en el desarrollo de los asuntos encomendados, atendiendo las solicitudes de información y las recomendaciones legales formuladas.
5. No utilizar los Servicios, opiniones legales, documentación corporativa ni entregables producidos por Stratium Legal para fines ilícitos, fraudulentos o contrarios a la legislación aplicable.
6. Respetar las disposiciones de confidencialidad establecidas en los presentes Términos y en la Propuesta de Servicios.
7. Designar un punto de contacto autorizado para la comunicación con Stratium Legal.
8. Obtener las autorizaciones corporativas internas necesarias para la contratación de los Servicios y la toma de decisiones respecto de los asuntos legales encomendados.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE STRATIUM LEGAL

Stratium Legal se obliga a:

5. Prestar los Servicios con la diligencia, pericia, profesionalismo y ética que exige la práctica del derecho corporativo, conforme a la LGSM, el CFF, el Código de Comercio y demás legislación aplicable.
6. Asignar al asunto del Cliente abogados con la experiencia y especialización adecuadas, dentro del equipo integrado por los Lics. Diego Lazcano (corporativo, contratos y cadena de suministro), Esteban Santiago Viñas Caballero (corporativo, civil y práctica notarial) y Diego Solano García (sociedades mercantiles y franquicias).

7. Entregar la Propuesta de Servicios dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud de cotización, con alcance, entregables y condiciones económicas cerradas.
8. Mantener al Cliente informado de manera oportuna sobre el avance de los asuntos encomendados.
9. Entregar toda la documentación en formato digital con plena validez legal.
10. Guardar estricta confidencialidad respecto de toda la Información Confidencial del Cliente, en los términos de la Cláusula Décima.
11. Observar las normas de ética profesional, incluyendo los deberes de lealtad, independencia y secreto profesional.
12. Cumplir con los tiempos de respuesta comprometidos en cada plan de servicio (24 horas en el Plan Cumplimiento Mensual).
13. Identificar y comunicar oportunamente al Cliente cualquier conflicto de interés real o potencial.

CLÁUSULA SÉPTIMA. HONORARIOS Y CONDICIONES DE PAGO

7.1 Determinación de honorarios

Los honorarios correspondientes a cada plan y servicio se determinan mediante cotización personalizada, conforme al proceso descrito en la Cláusula Cuarta. Stratium Legal envía al Cliente una Propuesta de Servicios con condiciones económicas cerradas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, sin letras chiquitas ni costos ocultos.

Los honorarios cotizados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será trasladado al Cliente conforme a la legislación fiscal vigente. Los honorarios cubren asesoría personalizada y entrega digital con plena validez legal. Stratium Legal se reserva el derecho de actualizar sus honorarios para nuevas contrataciones, sin que ello afecte servicios ya contratados y pagados conforme a una Propuesta de Servicios vigente.

7.2 Gastos reembolsables

El Cliente cubrirá los gastos razonables y documentados, incluyendo:

- Derechos y contribuciones gubernamentales (Registro Público de Comercio, SAT, IMPI, INM, IMSS, entre otros)
- Gastos notariales y de corredoría pública
- Servicios de traducción, legalización y apostilla de documentos
- Gastos de mensajería y envío físico de documentos (cuando aplique)
- Honorarios de consultores externos autorizados previamente por el Cliente

Los gastos reembolsables serán cotizados y comunicados al Cliente antes de incurrirse en ellos. No hay costos ocultos.

7.3 Facturación y pago

- Stratium Legal emitirá CFDI conforme a la legislación fiscal vigente.
- El pago de los Planes Starter y Soft Landing se realiza previo a la prestación del servicio, salvo pago por etapas pactado en la Propuesta de Servicios.
- El pago del Plan Cumplimiento Mensual se realiza dentro de los cinco (5) días naturales siguientes al inicio de cada periodo.
- Los pagos se realizan mediante transferencia electrónica a la cuenta que Stratium Legal designe.
- Todos los honorarios se expresan y liquidan en Pesos Mexicanos (MXN).

7.4 Mora en el pago

En caso de mora, se generarán intereses moratorios a una tasa equivalente al doble de la TIIE a 28 días vigente a la fecha de vencimiento, por día de atraso sobre el saldo insoluto. Stratium Legal podrá suspender los Servicios si el atraso excede quince (15) días naturales, previa notificación al Cliente con al menos cinco (5) Días Hábiles de anticipación.

CLÁUSULA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1 Propiedad del trabajo

Los documentos, actas constitutivas, estatutos, libros corporativos, actas de asamblea, contratos, opiniones legales y demás entregables producidos por Stratium Legal serán propiedad del Cliente una vez liquidados los honorarios correspondientes.

8.2 Propiedad intelectual de la Firma

Stratium Legal conserva la titularidad de sus metodologías, modelos, plantillas, formatos, bases de datos de precedentes, herramientas de análisis, know-how profesional, marca, logotipo y contenido del sitio web. El Cliente no adquiere ningún derecho sobre estos activos.

8.3 Licencia de uso

El Cliente recibe una licencia no exclusiva, intransferible y limitada para utilizar los entregables exclusivamente para los fines corporativos para los cuales fueron elaborados.

CLÁUSULA NOVENA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

9.1 Obligación de medios

La obligación de Stratium Legal es de medios y no de resultados. La Firma se compromete a prestar los Servicios con debida diligencia, pericia y profesionalismo, pero no garantiza un resultado específico, sentencia favorable, aprobación regulatoria ni la consecución de ningún objetivo particular.

9.2 Límites

Salvo dolo, mala fe o negligencia grave, la responsabilidad total y acumulada de Stratum Legal no excederá el monto de los honorarios efectivamente pagados por el Cliente durante los doce (12) meses anteriores al evento que origine la reclamación.

9.3 Exclusiones

Stratum Legal no será responsable por:

- Daños indirectos, incidentales, consecuentes, punitivos o especiales, incluyendo pérdida de utilidades o daño reputacional
- Resultados adversos derivados de información incompleta, inexacta o extemporánea proporcionada por el Cliente
- Decisiones del Cliente contrarias a las recomendaciones de la Firma
- Cambios legislativos, regulatorios o jurisprudenciales posteriores a la prestación del servicio
- Actos u omisiones de terceros: autoridades, contrapartes, notarios, corredores, registros públicos
- Eventos de caso fortuito o fuerza mayor
- Multas o sanciones derivadas de incumplimientos previos a la contratación de los Servicios conforme al artículo 83 del CFF, cuya regularización es objeto de los Servicios pero cuya imposición depende exclusivamente de las autoridades fiscales

CLÁUSULA DÉCIMA. SECRETO PROFESIONAL Y CONFIDENCIALIDAD

10.1 Secreto profesional

Stratum Legal observa rigurosamente el secreto profesional abogado-cliente. Toda información comunicada por el Cliente es privilegiada y confidencial. La Firma no la revelará a terceros sin autorización expresa, salvo obligación legal imperativa, en cuyo caso informará al Cliente de manera inmediata en la medida en que la ley lo permita.

10.2 Obligación de confidencialidad

Ambas Partes se obligan a mantener estricta confidencialidad respecto de toda la Información Confidencial, y a no divulgarla sin autorización previa y por escrito de la otra Parte.

10.3 Excepciones

No se considerará Información Confidencial aquella que:

- a) Sea o se convierta en información de dominio público sin incumplimiento de la Parte receptora

- b) Haya sido conocida previamente por la Parte receptora sin obligación de confidencialidad
- c) Sea recibida legítimamente de un tercero sin restricción
- d) Sea desarrollada independientemente por la Parte receptora
- e) Deba ser divulgada por mandamiento de autoridad competente

10.4 Duración

La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la relación profesional y por cinco (5) años contados a partir de la terminación de los Servicios, sin perjuicio de la obligación de conservación documental de diez (10) años establecida por el artículo 38 del Código de Comercio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CONFLICTO DE INTERESES

Stratium Legal realizará verificaciones de conflicto de interés antes de aceptar cualquier encargo profesional. En caso de conflicto, lo comunicará al Cliente de manera inmediata y podrá implementar medidas de salvaguarda o, de no ser posible, declinar la representación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

12.1 Vigencia

Los presentes Términos entran en vigor a partir de su aceptación y permanecen vigentes mientras exista relación profesional entre las Partes. Para el Plan Cumplimiento Mensual, la suscripción se renueva automáticamente cada periodo. Para los Planes Starter y Soft Landing, la relación termina con la entrega completa de los entregables pactados.

12.2 Cancelación por el Cliente

El Cliente podrá cancelar los Servicios en cualquier momento, mediante notificación por escrito (correo electrónico a info@stratiumlegal.com) con al menos quince (15) días naturales de anticipación. En caso de cancelación del Plan Cumplimiento Mensual, no habrá reembolso del periodo en curso. En los Planes Starter o Soft Landing, el Cliente cubrirá los honorarios devengados y los gastos ya incurridos.

12.3 Terminación por Stratium Legal

Stratium Legal podrá terminar los Servicios, previa notificación por escrito, en los siguientes supuestos:

- a) Falta de pago por más de quince (15) días naturales
- b) Información falsa, incompleta o engañosa proporcionada por el Cliente
- c) Conflicto de interés insalvable

- d) Solicitud de realizar actos contrarios a la ley o la ética profesional
- e) Deterioro irreparable de la relación de confianza
- f) Fuerza mayor que impida la prestación permanente de los Servicios

12.4 Efectos de la terminación

A la terminación, Stratium Legal entregará al Cliente toda la documentación corporativa generada en formato digital. Las obligaciones de confidencialidad, secreto profesional, propiedad intelectual y limitación de responsabilidad sobrevivirán la terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. USO DE LA PLATAFORMA Y SITIO WEB

El sitio web <https://stratiumlegal.com> y los formularios de contacto y consulta gratuita son propiedad de Stratium Legal. El Cliente y los visitantes se comprometen a utilizar la Plataforma únicamente para los fines autorizados. Queda prohibido: intentar acceder a información de otros clientes o áreas restringidas, realizar ingeniería inversa, introducir malware o código malicioso, utilizar la Plataforma para fines distintos a los Servicios, y compartir credenciales de acceso con personas no autorizadas.

Los contenidos del sitio web, incluyendo la información sobre obligaciones legales derivadas de la LGSM, el CFF y el Código de Comercio, las referencias a artículos específicos y las cifras de multas, se proporcionan con fines informativos y no constituyen asesoría legal. Cada situación requiere análisis particular.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de datos personales del Cliente y de las personas físicas relacionadas se rige por el Aviso de Privacidad Integral de Stratium Legal, disponible en <https://stratiumlegal.com/privacidad>, el cual forma parte integral de los presentes Términos. Para cualquier asunto relacionado con datos personales, el Cliente puede contactar a privacidad@stratiumlegal.com.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO ÉTICO

Stratium Legal conduce sus actividades con apego a los más altos estándares de ética profesional y en cumplimiento de la legislación anticorrupción aplicable, incluyendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en lo aplicable, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y el UK Bribery Act. El Cliente se compromete a no solicitar actos de corrupción, soborno o tráfico de influencias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes será responsable por incumplimiento derivado de eventos de caso fortuito o fuerza mayor. La Parte afectada notificará a la otra dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes y realizará sus mejores esfuerzos para mitigar los efectos y reanudar el cumplimiento lo antes posible.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Stratium Legal se reserva el derecho de solicitar información adicional para verificar la identidad del Cliente, la procedencia lícita de sus recursos y la naturaleza de sus operaciones (KYC). La Firma podrá negarse a prestar los Servicios o terminar la relación profesional si la información es insuficiente o genera indicios de operaciones ilícitas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. NO EXCLUSIVIDAD

Salvo pacto expreso en contrario, la relación no es exclusiva. El Cliente puede contratar otros profesionistas del derecho, y Stratium Legal puede prestar servicios a otros clientes, siempre que no exista conflicto de interés.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Todas las comunicaciones y notificaciones deberán realizarse por escrito y se considerarán válidas cuando sean:

- a) Enviadas por correo electrónico a las direcciones designadas por las Partes (info@stratiumlegal.com para Stratium Legal)
- b) Enviadas a través de WhatsApp institucional de Stratium Legal
- c) Enviadas a través de la Plataforma de Stratium Legal
- d) Enviadas mediante firma electrónica avanzada u otro medio que garantice integridad y autenticidad

Las notificaciones surtirán efectos al Día Hábil siguiente de su recepción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. MODIFICACIONES

Stratium Legal se reserva el derecho de modificar los presentes Términos en cualquier momento, notificando al Cliente con al menos quince (15) días naturales de anticipación mediante publicación en la Plataforma y/o correo electrónico. La continuación del uso de los Servicios después de la entrada en vigor de las modificaciones constituirá aceptación tácita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

21.1 Totalidad del acuerdo

Los presentes Términos, junto con la Propuesta de Servicios y el Aviso de Privacidad Integral, constituyen la totalidad del acuerdo entre las Partes y sustituyen cualquier acuerdo previo, oral o escrito.

21.2 Independencia de las cláusulas

Si cualquier disposición fuere declarada inválida, las restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

21.3 No renuncia

La falta de ejercicio de cualquier derecho no constituirá renuncia. Toda renuncia deberá constar por escrito.

21.4 Cesión

El Cliente no podrá ceder derechos u obligaciones sin consentimiento escrito de Stratum Legal. La Firma podrá asignar o subcontratar con profesionistas de confianza, manteniendo su responsabilidad ante el Cliente.

21.5 Relación independiente

La relación es de prestación de servicios profesionales independientes. Nada en los presentes Términos crea sociedad, agencia, mandato, empleo ni relación laboral entre las Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22.1 Legislación aplicable

Los presentes Términos se rigen por las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo la LGSM, el CFF, el Código de Comercio y demás legislación mercantil y corporativa aplicable.

22.2 Mediación

Las controversias se intentarán resolver de buena fe mediante negociación directa durante treinta (30) días naturales. Si no se resuelven, las Partes podrán someterlas a mediación ante un centro reconocido en la Ciudad de México.

22.3 Jurisdicción

Las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

22.4 Arbitraje (alternativa)

Alternativamente, las Partes podrán pactar en la Propuesta de Servicios que las controversias se resuelvan mediante arbitraje de derecho ante el Centro de Arbitraje de México (CAM) o la Cámara Internacional de Comercio (ICC), con sede en la Ciudad de México. El laudo arbitral será definitivo y obligatorio para ambas Partes.

STRATIUM LEGAL

"La ley no espera. Tu empresa tampoco."

<https://stratiumlegal.com> — info@stratiumlegal.com

Fecha de emisión: [DD/MM/AAAA]